

ПОЛОЖЕНИЕ

5_Положение_o_коммерческой_тайне.md

о коммерческой тайне

Внутренний документ. Публикации не подлежит — в отличие от Политики обработки ПДн. Опубликование перечня сведений само по себе разрушает режим.

Утверждено: «» _ 2026 г. **Обладатель информации:** ____ (ФИО полностью), ИНН __, **применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».** Адрес: _____

Зачем этот документ. Часть 2 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ: режим коммерческой тайны считается установленным **только после принятия всех мер**, перечисленных в части 1 той же статьи. Пока хотя бы одна мера не принята, правовой охраны нет — и в суде обладатель не сможет доказать, что сведения вообще охранялись.

Документ вводит режим на **собственную** информацию Обладателя. Сведения заказчиков он не защищает: их режим вводит сам заказчик, а обязанность Обладателя в отношении чужих сведений возникает из договора (NDA, раздел о конфиденциальности), а не из настоящего Положения.

Обладателем коммерческой тайны может быть физическое лицо. Пункт 4 статьи 3 Закона о коммерческой тайне определяет обладателя как «лицо» без требований к организационно-правовой форме.

Почему принимаются все пять мер, а не три. Часть 3 статьи 10 освобождает **индивидуального предпринимателя**, не имеющего работников, от мер по пунктам 1 и 2 части 1 и от «трудовой» части пункта 4. Обладатель по настоящему Положению статуса индивидуального предпринимателя не имеет, поэтому льгота буквально к нему не относится, и режим вводится в полном объёме. Разбор — 12_Коммерческая_тайна_физлицо_приём_документов_Интерфоника.md, раздел 1.3.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее — Закон о коммерческой тайне) и определяет режим коммерческой тайны в отношении информации, обладателем которой является лицо, указанное в реквизитах настоящего Положения (далее — Обладатель).

1.2. Режим коммерческой тайны вводится в целях защиты информации, имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании (пункт 2 статьи 3 Закона о коммерческой тайне).

1.3. Настоящее Положение **не распространяется** на персональные данные, обрабатываемые Обладателем. Порядок их обработки определяется Политикой в отношении обработки персональных данных и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

1.4. Настоящее Положение **не распространяется** на сведения, составляющие коммерческую тайну заказчиков и контрагентов Обладателя. Обязанности Обладателя в отношении таких сведений определяются соответствующими договорами.

2. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну

Мера по пункту 1 части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

2.1. К сведениям, составляющим коммерческую тайну Обладателя, относятся:

2.1.1. Технология обезличивания: - описание метода обезличивания (маскирования), состав и логика работы детекторов; - полный перечень меток и правила их приоритизации; - тексты промптов, направляемых языковым моделям, и правила разбора ответов; - пороговые значения, параметры разбиения текста и параметры параллелизма; - исходный код в части, не опубликованной под открытой лицензией.

Связь с приказом Роскомнадзора № 140. Пункт 2.2 приказа требует исключить доступ третьих лиц к информации об используемом методе, об используемых информационных системах и программах, а равно к иной информации о процедуре проведения обезличивания. Настоящий пункт — механизм исполнения этого требования. См. 07_Соответствие_приказу_РКН_140.md, раздел 5.

[ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ] Действующие README.md, ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md и МАТЧАСТЬ.md опубликованы открыто и содержат перечень меток и описание архитектуры. **До утверждения настоящего Положения необходимо либо перевести детальное описание в закрытую часть, либо исключить его из пункта 2.1.1.** Включение в перечень сведений, фактически находящихся в открытом доступе, делает режим недействительным в отношении этих сведений: по пункту 2 статьи 3 Закона о коммерческой тайне охраняются только сведения, к которым у третьих лиц нет свободного доступа.

2.1.2. Сведения о контрагентах и условиях работы: - состав заказчиков и содержание переговоров с ними; - условия заключённых договоров, тарифы и порядок ценообразования; - условия договоров с поставщиками вычислительных мощностей и моделей.

2.1.3. Сведения об экономике сервиса: - себестоимость обработки, расход токенов, показатели потребления; - содержание журналов использования и отчётов по расходу.

2.1.4. Сведения о защите информации: - модель угроз в части, не подлежащей предоставлению заказчику; - параметры настройки средств защиты; - учётные данные, ключи доступа, секреты подписи сессий.

2.2. **Не относятся** к сведениям, составляющим коммерческую тайну, сведения, перечисленные в статье 5 Закона о коммерческой тайне, а равно сведения, находящиеся в открытом доступе на сайте Обладателя.

3. Ограничение доступа

Мера по пункту 2 части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

3.1. Доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, предоставляется Обладателем и лицами, им уполномоченными.

3.2. Устанавливается следующий порядок обращения со сведениями:

- сведения хранятся на технических средствах, доступ к которым защищён средствами аутентификации;
- передача сведений третьим лицам допускается только после заключения соглашения о конфиденциальности;
- при направлении сведений по каналам связи применяется шифрование;
- копирование, размещение в общедоступных сетях и публикация сведений без разрешения Обладателя не допускаются.

3.3. Контроль за соблюдением порядка обращения осуществляет Обладатель лично.

Основание для контроля. Часть 4 статьи 10 Закона о коммерческой тайне прямо предусматривает право обладателя наряду с организационными мерами применять средства и методы технической защиты.

4. Учёт лиц, получивших доступ

Мера по пункту 3 части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

4.1. Обладатель ведёт учёт лиц, получивших доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, и лиц, которым такие сведения были предоставлены или переданы.

4.2. Учёт ведётся в журнале по форме приложения № 1 к настоящему Положению и содержит: наименование или ФИО лица, основание доступа (реквизиты договора либо соглашения о конфиденциальности), дату предоставления доступа, объём предоставленных сведений, дату прекращения доступа.

4.3. Доступ к информационной системе Обладателя фиксируется автоматически средствами журналирования: по каждой операции сохраняются идентификатор субъекта доступа, дата, время и характер операции.

Это уже реализовано технически. Журнал `depersonalization_log` фиксирует субъекта доступа в поле `actor`, заполняемом с момента ввода подсистемы авторизации. Пункт 8 части 2 статьи 19 Федерального закона № 152-ФЗ требует регистрации действий с персональными данными; тот же механизм закрывает и требование пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

5. Регулирование отношений с работниками и контрагентами

Мера по пункту 4 части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

5.1. **Работники.** На дату утверждения настоящего Положения Обладатель не имеет работников. При заключении трудовых договоров в них подлежат включению условия о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, а работники подлежат ознакомлению с настоящим Положением под роспись (статья 11 Закона о коммерческой тайне).

5.2. **Контрагенты.** Отношения по использованию сведений, составляющих коммерческую тайну, регулируются гражданско-правовыми договорами. Договор либо приложение к нему в обязательном порядке содержат: - перечень передаваемых сведений; - обязанность не разглашать сведения и не использовать их вне целей договора; - срок действия обязанности, в том числе после прекращения договора; - порядок возврата или уничтожения носителей; - ответственность за нарушение.

5.3. **Заказчики.** Обязанности Обладателя в отношении сведений заказчика устанавливаются публичной офертой (раздел о конфиденциальности) либо отдельным соглашением о конфиденциальности.

Различие, которое важно не потерять. Пункт 5.2 регулирует передачу **своих** сведений контрагенту. Пункт 5.3 — приём **чужих** сведений от заказчика. Это встречные обязательства, и объединять их в одном разделе договора не следует.

6. Нанесение грифа

Мера по пункту 5 части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

6.1. На материальные носители, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну, наносится гриф:

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

_____ (фамилия, имя, отчество полностью)

место жительства: _____

ИНН _____

Почему именно эти реквизиты. Пункт 5 части 1 статьи 10 перечисляет состав реквизитов обладателя исчерпывающе: для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество и **место жительства**. Физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя в норме прямо не названо, поэтому указываются те же реквизиты, что предписаны для индивидуального предпринимателя; ИНН добавляется сверх требуемого состава. Разбор — 12_Коммерческая_тайна_физлицо_приём_документов_Интерфоникиа.md, раздел 1.2.

6.2. Для электронных документов гриф размещается в верхнем колонтитуле либо в начале файла; для программного кода — в заголовочном комментарии.

Мера, которую пропускают чаще всего — и именно она разрушает режим. Часть 2 статьи 10 требует принятия **всех** мер. Отсутствие грифа делает режим неустановленным целиком, а не частично.

Обратная сторона того же правила: если заказчик передаёт вам документы **без** грифа «Коммерческая тайна» с указанием своих реквизитов, режим коммерческой тайны в отношении вас не введён, и ответственность по Закону о коммерческой тайне и статье 183 Уголовного кодекса не наступает. Остаётся только договорная ответственность в объёме, установленном офертой.

7. Ответственность

7.1. Нарушение режима коммерческой тайны влечёт ответственность в соответствии со статьёй 14 Закона о коммерческой тайне.

7.2. Лицо, разгласившее сведения, обязано возместить причинённые убытки (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации; статья 1472 Гражданского кодекса Российской Федерации — в отношении секрета производства).

7.3. Умышленное разглашение влечёт ответственность по статье 183 Уголовного кодекса Российской Федерации; разглашение информации с ограниченным доступом — по статье 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и действует бессрочно.

8.2. Изменения вносятся Обладателем и доводятся до сведения лиц, получивших доступ.

8.3. Режим коммерческой тайны считается установленным с даты принятия последней из мер, предусмотренных разделами 2–6 настоящего Положения.

Приложение № 1. Журнал учёта лиц, получивших доступ

№	Лицо	Основание доступа	Объём сведений	Дата предоставления	Дата прекращения
1					

Приложение № 2. Чек-лист установления режима

Режим считается установленным только при отметке во **всех** строках — часть 2 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

Мера	Норма	Документ	Готово
Перечень сведений определён	п. 1 ч. 1 ст. 10	раздел 2	☐
Детальное описание метода изъято из открытого доступа	п. 2 ст. 3	README.md, МАТЧАСТЬ.md, ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md	☐
Порядок обращения установлен, контроль назначен	п. 2 ч. 1 ст. 10	раздел 3	☐
Учёт лиц ведётся	п. 3 ч. 1 ст. 10	раздел 4, приложение № 1	☐
Условия включены в договоры с контрагентами	п. 4 ч. 1 ст. 10	раздел 5, NDA	☐
Гриф нанесён на носители	п. 5 ч. 1 ст. 10	раздел 6	☐

Проект документа подготовлен для правовой экспертизы и не заменяет заключение практикующего юриста. Перед утверждением необходима сверка перечня сведений с фактическим составом открытой документации — см. отметку [ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ] в пункте 2.1.1.